

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 99/001/19

Prima banka Slovensko, a.s.
 Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
 IČO: 31 575 951
 (ďalej len „Prima banka“ alebo „záložný veriteľ“)

Záložca:
Obec Horný Vadičov
 Sídlo: **Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov**
 IČO: **00 314 030**
 Zastúpený: **Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce**

(ďalej len „záložca“)

uzatvárajú záložnú zmluvu (ďalej len „záložná zmluva“) podľa § 151a – 151me Občianskeho zákonníka s nasledovným obsahom:

1. Zriadenie záložného práva

Na účely zabezpečenia riadneho, úplného a včasného splatenia zabezpečenej pohľadávky zo súčasných aj budúcich úverov a iných produktov záložcu ako klienta, ako je tento pojem presnejšie definovaný v článku 2, záložca týmto bezpodmienečne a neodvolateľne zriaďuje v prospech záložného veriteľa ako svojej financujúcej banky záložné právo k pohľadávkam na výplatu zo všetkých svojich súčasných aj budúcich účtov, ktoré pre neho záložný veriteľ ako banka vedie alebo bude viesť, teda k zálohu, ako je tento pojem presnejšie definovaný v článku 3, vrátane jeho príslušenstva (ďalej len „záložné právo“). Záložný veriteľ záložné právo prijíma.

2. Zabezpečená pohľadávka

2.1. Pre účely tejto záložnej zmluvy pojem „zabezpečená pohľadávka“ znamená všetky súčasné a budúce, existujúce aj podmienené pohľadávky záložného veriteľa voči záložcovi ako klientovi alebo dlžníkovi, najmä, nie však výlučne, pohľadávky na splatenie (vrátenie) istiny úveru, zaplatenie úrokov, poplatkov, úrokov z omeškania, nákladov, výdavkov alebo akéhokoľvek iného príslušenstva (vrátane akejkoľvek ich časti), ktoré vznikli alebo vzniknú:

- a) na základe alebo v súvislosti s **Municipálny úver – Univerzál Zmluva o úvere č. 99/001/19** zo dňa **09.10.2019** (predmetom ktorej je poskytnutie úveru do výšky **400 000,00 eur**, touto záložnou zmluvou alebo inými zmluvami uzatvorenými medzi záložným veriteľom a záložcom ako klientom (vrátane tých, ktoré budú uzatvorené v budúcnosti a ich predmetom bude poskytnutie iného úveru alebo iného bankového produktu) (ďalej aj spoločné označenie vyššie uvedených zmlúv ako „zmluvné dokumenty“), zahŕňajúc najmä, nie však výlučne, pohľadávky na splatenie (vrátenie) istiny úveru, zaplatenie úrokov, poplatkov, úrokov z omeškania, nákladov, výdavkov alebo akéhokoľvek iného príslušenstva (vrátane akejkoľvek ich časti);
- b) na základe plnenia záväzkov strán vyplývajúcich zo zmluvných dokumentov;
- c) v dôsledku porušenia, odstúpenia, vypovedania, zrušenia alebo iného ukončenia ktoréhokoľvek zmluvného dokumentu;
- d) v dôsledku zániku záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných dokumentov iným spôsobom ako splnením;
- e) na základe alebo v súvislosti s akýmkoľvek zmenami, doplnením (vrátane dodatkov o navýšení úveru alebo poskytnutí ďalšieho úveru alebo inej formy financovania) alebo nahradením ktoréhokoľvek zmluvného dokumentu a právnych vzťahov z nich vyplývajúcich;
- f) na základe bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo pri plnení zo strany záložného veriteľa bez právneho dôvodu, z dôvodu neplatného právneho úkonu alebo z právneho dôvodu, ktorý prestal existovať;
- g) z titulu nároku na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s neplatným zmluvným dokumentom;
- h) na základe alebo v súvislosti s výkonom záložného práva podľa tejto záložnej zmluvy;
- i) povoleným prečerpaním a/alebo prekročením na ktoromkoľvek bežnom účte záložcu ako majiteľa účtu vedenom záložným veriteľom ako bankou v súlade so zmluvou o bežnom účte, pričom zmluvy o bežnom účte uzavreté medzi záložným veriteľom a záložcom ako majiteľom účtu sú zmluvnými dokumentmi v zmysle tejto záložnej zmluvy.

2.2. Najvyššia hodnota istiny zabezpečovanej pohľadávky je **400 000,00 eur** (slovom Štyristotisíc eur).

3. Záloh

3.1. Pre účely tejto Zmluvy, pojem „záloh“ znamená všetky súčasné ako aj budúce pohľadávky (vrátane ich príslušenstva) na výplatu z akýchkoľvek účtov záložcu (bežných aj vkladových) ako ich majiteľa, vedených u záložného veriteľa ako banky (vrátane tých, ktoré budú otvorené až po uzatvorení tejto zmluvy); najmä tých uvedených v záhlaví tejto zmluvy. Záložné právo sa vzťahuje na pohľadávky na výplatu z účtov vo výške aktuálnych zostatkov na účtoch v každom momente trvania záložného práva. Záložca má vedené u záložného veriteľa nasledovné účty:

- 3.1.1. IBAN: SK41 5600 0000 0031 6649 1018
- 3.1.2. IBAN: SK86 5600 0000 0031 6649 3021
- 3.1.3. IBAN: SK72 5600 0000 0031 6649 5019
- 3.1.4. IBAN: SK20 5600 0000 0031 6649 7022
- 3.1.5. IBAN: SK34 5600 0000 0031 6649 9001
- 3.1.6. IBAN MUU: SK29 5600 0000 0031 6649 2010

- 3.2. Záložný veriteľ a záložca sú si vedomí skutočnosti, že na vyššie uvedené bankové účty záložcu je vedené ku dňu podpisu tejto záložnej zmluvy **exekučné konanie u súdneho exekútora JUDr. Ing. Pavol Malík, EÚ Žilina pod sp. zn.: 106EX 636/23.**

4. Závazky záložcu

- 4.1. Záložca sa zaväzuje, že až do zániku záložného práva:

- nezriadi, nedovolí zriadiť, ani neodsúhlasí k pohľadávkam na výplatu z účtu, ktoré sú zálohom, v prospech tretej osoby záložné právo, zabezpečenie postúpením pohľadávky alebo prevodom práva, právo použiť alebo viazať alebo vzájomne započítať peňažné prostriedky uložené v banke na základe akejkoľvek zmluvy, resp. akékoľvek právo, ktoré by založilo právo na prednostné uspokojenie v konkurznom, reštrukturalizačnom alebo exekučnom konaní,
 - s výnimkou skutočností uvedených v bode 3.2. tejto záložnej zmluvy,
- nepostúpi pohľadávky na výplatu z účtu, ktoré sú zálohom, ani nepreviedie práva z nich vyplývajúce na tretiu osobu a neobmedzí svoje právo nakladať s týmito pohľadávkami, ani inak neohrozí tieto pohľadávky alebo záložné právo,
- v prípade jeho výkonu strpí taký výkon a doručí záložnému veriteľovi alebo ním určeným osobám vyžadované informácie, dokumentáciu a poskytne inú súčinnosť tak, aby taký výkon bol vykonaný úspešne a s čo najvyšším možným výnosom.

5. Vznik záložného práva

- Záložca je povinný podať žiadosť o registráciu vzniku záložného práva do Notárskeho centrálného registra záložných práv do (3) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto záložnej zmluvy. Potvrdenia o registrácii a výpis z registra záložných práv predloží záložnému veriteľovi bez zbytočného odkladu. Náklady spojené s registráciou záložného práva hradí záložca.
- Záložné právo k pohľadávkam na výplatu z účtu, ktoré sú zálohom, a ktoré existujú v čase uzatvorenia tejto záložnej zmluvy, vznikne registráciou. Záložné právo k pohľadávkam na výplatu z účtu, ktoré sú zálohom, ale ktoré vzniknú až v budúcnosti, vznikne až v okamihu ich vzniku alebo v okamihu, kedy sa záložca stane osobou na základe takýchto pohľadávok oprávnenou.
- Záložný veriteľ a banka, ktorá vedie účet, z ktorého vyplývajú pohľadávky na výplatu, ktoré sú zálohom, sú totožné subjekty. Záložné právo je voči banke ako „poddižníkovi“, ako je tento pojem definovaný v Občianskom zákonníku, účinné bez potreby oznámenia jeho vzniku.

6. Uspokojenie záložného veriteľa, výkon záložného práva

- Ak záložca ako dlžník nezaplatí niektorú zabezpečenú pohľadávku alebo jej časť riadne, úplne a včas, môže záložný veriteľ kedykoľvek zinkasovať pohľadávku na výplatu z účtu, ktorá je zálohom a uspokojiť si svoje nároky zodpovedajúce splatnej a nezaplatenej časti zabezpečenej pohľadávky.
- Záložný veriteľ má tiež právo zadržať až do úplného splatenia všetkých zabezpečených pohľadávok akékoľvek peňažné prostriedky na účtoch záložcu. Za tým účelom má záložný veriteľ právo počas trvania záložného práva blokovat' účty záložcu, prípadne peňažné prostriedky z nich odpísat' a držať bezúročne u seba.

7. Zánik záložného práva

- Záložné právo je v plnom rozsahu platné a účinné do úplného splatenia zabezpečenej pohľadávky tak, aby čo i len časť zabezpečenej pohľadávky nemohla opätovne vzniknúť alebo sa obnoviť. Zabezpečená pohľadávka sa považuje za úplne a neodvolateľne splatenú, keď záložný veriteľ vystaví písomné potvrdenie o jej splatení.
- Záložný veriteľ poskytne záložcovi súčinnosť nevyhnutnú k výmazu záložného práva bez zbytočného odkladu po jeho zániku. Náklady spojené s registráciou výmazu záložného práva, vrátane výmazu v dôsledku vzdania sa záložného práva, hradí záložca. Povinnosť podať žiadosť o registráciu zániku záložného práva má záložca a ten nie je oprávnený dovolávať sa splnenia tejto povinnosti záložným veriteľom.

8. Záverečné ustanovenia

- Táto Zmluva sa uzatvára na dobu do riadneho a úplného zaplatenia zabezpečenej pohľadávky.
- Pri prevode alebo prechode práva k zálohu pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi zálohu. Na nadobúdateľa zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, prechádzajú účinnosťou prevodu alebo prechodu zálohu všetky práva a povinnosti záložcu z tejto záložnej zmluvy.
- Táto záložná zmluva je vyhotovená v troch origináloch a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami. Táto záložná zmluva nadobudne účinnosť v súlade s podmienkami kladenými všeobecne záväznými predpismi na jej zverejnenie.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto záložnú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto záložnej zmluvy zodpovedá ich skutočnej slobodnej vôli, ju podpísali.
- Ak niektoré ustanovenie záložnej zmluvy je alebo sa stane celkom alebo sčasti neplatné alebo nevymáhateľné, nie je tým dotknutá platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení resp. ostatných častí daného ustanovenia záložnej zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú, nahradit' dohodou neplatné/nevymáhateľné ustanovenie alebo jeho časť zmluvnou úpravou, ktorá sa pri zachovaní súladu s kogentnými ustanoveniami rozhodného právneho poriadku čo najviac približuje zmyslu a účelu záložnej zmluvy.

8.6. Táto záložná zmluva ako aj akékoľvek zmluvné aj mimozmluvné záväzky, ktoré z nej vyplývajú alebo vznikajú v súvislosti s ňou, sa spravujú právom Slovenskej republiky. Prípadné spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú, prejedná a rozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.

V Hornom Vadičove, dňa 08.02.2024

Prima banka Slovensko, a.s.

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Hančín

Funkcia: Firemný bankár

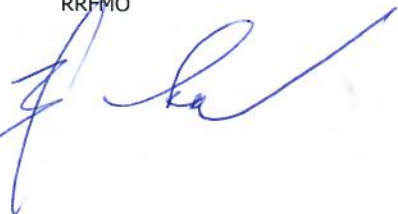
Podpis:



Meno a priezvisko: Ing. Milan Brka

Funkcia: RRFMO

Podpis:



V Hornom Vadičove, dňa 08.02.2024

Záložca: Obec Horný Vadičov

Meno a priezvisko: **Mgr. Viera Lea Slivková**

Funkcia: **Starostka obce**

Podpis:

